

Nr. 56 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Versetzung von Hochschullehrern und die Entbindung von ihren amtlichen Verpflichtungen aus Anlaß des Neuaufbaus des deutschen Hochschulwesens. 6. Dezember 1934*R 43 II/936, S. 549–551 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Die bevorstehende Vereinheitlichung des gesamten deutschen Hochschulwesens macht durchgreifende organisatorische Änderungen im Aufbau der einzelnen Hochschulen notwendig. Eine auf das Wohl und Gedeihen des Ganzen gerichtete Hochschulpolitik macht es erforderlich, auf der einen Seite Lehr- und Forschungsgebiete auszubauen, auf der anderen, solche einzuschränken oder gar auszuschalten. Dabei wird der besonderen kulturellen Eigenart der einzelnen Hochschulen und ihrer Bedeutung für das Reichsgebiet weitgehend Rechnung zu tragen sein. Größere Einschränkungen in dem angedeuteten Sinne werden insbesondere dort erforderlich sein, wo mehrere Hochschulen auf einem kleinen Raum Zusammenstoßen, die heute vielfach noch durch Landesgrenzen getrennt sind. Ein planmäßiger Neuaufbau des deutschen Hochschulwesens ist aber nicht durchführbar, ohne daß in die wohlerworbenen Rechte der Hochschullehrer ein vorübergehender, lediglich von sachlichen Gesichtspunkten abhängiger Eingriff erfolgt. Erste Voraussetzung der Durchführung ist die freie Versetzbarkeit der Professoren, die bisher für die Universitäten in Preußen und einzelnen anderen Ländern ausgeschlossen, in wieder anderen zwar zugelassen, aber nicht praktisch geworden war, weil nur eine Hochschule gleichen Charakters vorhanden war². Durch die vorübergehende Einführung der Versetzbarkeit im allgemeinen Reichsinteresse wird die Rechtsstellung der Hochschullehrer für die in Betracht kommende Zeit lediglich derjenigen aller übrigen Beamtenkategorien – mit Ausnahme der Richter – angeglichen, die bereits nach geltendem Recht im Interesse des Dienstes versetzt werden können. Gleichzeitig wird insoweit das bestehende Berufungsverfahren, dessen grundsätzliche Abänderung keineswegs beabsichtigt ist, in den Grenzen und während der Wirkungskdauer dieses Gesetzes durchbrochen.

Durch die Einführung der Versetzbarkeit allein wird jedoch den staatlichen Notwendigkeiten nicht Genüge getan. Im Rahmen der Vereinheitlichung des deutschen Hochschulwesens ist der Wegfall einzelner Lehrstühle gleicher Fachgebiete unvermeidbar. Andere wieder werden einem anderen Fachgebiet zugeschlagen werden müssen. In solchen Fällen bleibt für eine Versetzung kein Raum mehr. Wenn ein dem Fachgebiet des bisherigen Inhabers entsprechender Lehrstuhl nicht mehr vorhanden ist, so liegt ein Rechtszustand vor, der bei anderen Beamtenkategorien bereits nach geltendem Recht, und zwar sowohl nach § 24 des Reichsbeamtengesetzes³ wie nach den einschlä-

¹ Der Rkei zusammen mit dem weiteren Entwurf eines „Gesetzes betreffend die Entpflichtung der dt. Hochschullehrer“ (Regelaltersgrenze für Emeritierung 65 Jahre, vorzeitige Entpflichtung bei körperlicher und geistiger Gebrechlichkeit) vorgelegt; R 43 II/936, S. 537–551; vgl. auch APK II 3, Reg. Nrr. 30276, 30287. Die Datierung der Begründung durch Rust auf den 24. 11. 34 stammt noch aus der identischen Erstvorlage, die vom RErzM im Benehmen mit dem StdF aufgestellt und der Rkei erstmals am 29. 11. 34 über den Verbindungsstab der NSDAP zugeleitet worden war. Am 5. 12. hatte der RErzM die beiden Entwürfe unverändert allen Reichsministern und dem StSRk übersandt, tags darauf folgte bereits die Übersendung in Form einer KabVorl.; R 43 II/ 936, S. 499–535.

² § 1 des Entwurfs lautete: „Jeder beamtete deutsche Hochschullehrer kann auf einen seinem Fachgebiet entsprechenden Lehrstuhl einer anderen deutschen Hochschule versetzt werden, wenn es das Reichsinteresse im Hinblick auf den Neuaufbau des deutschen Hochschulwesens erfordert.“

³ Vom 31. 3. 1873 (RGBl. S. 61) i.d.F. des ÄndG vom 17. 5. 1907 (RGBl. S. 201).

gigen Gesetzen der Länder, die Versetzung eines Beamten in den einstweiligen Ruhestand rechtfertigt. Eine dieser Versetzung gleichartige Maßnahme, vor der die Hochschullehrer nach bisherigem Recht in dem gleichen Umfange geschützt waren wie vor der Versetzung in ein anderes Amt, ist mit der Entbindung von den amtlichen Verpflichtungen beabsichtigt⁴. Auch hier liegt eine Wiederverwendung – durch Übertragung eines freiwerdenden Lehrstuhls oder eines anderen Staatsamtes – durchaus im Bereiche der Möglichkeit, wenn sie auch andererseits nicht in sichere Aussicht gestellt werden kann. Gegenüber der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand, wie sie bei anderen Beamtenkategorien erfolgt, bedeutet die Maßnahme der bloßen Entpflichtung sogar einen erheblichen Vorteil, der freilich auch durch die Eigenart des Werdeganges und der vermögensrechtlichen Stellung der Hochschullehrer geboten wird.

Um die Einheitlichkeit der Neuorganisation zu sichern, ist es erforderlich, ihre Durchführung in einer Hand, und zwar derjenigen des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, zusammenzufassen. Nur durch eine Zusammenfassung des ganzen Organisationswerkes in einer Hand ist die Einheitlichkeit des Vorgehens, die gleichzeitig im Interesse des Ganzen wie der Hochschullehrerschaft selbst erforderlich ist, gewährleistet. Der Reichsminister wiederum darf dabei an die Grenzen eines Einzellandes nicht gebunden sein. Die Bedeutsamkeit der Aufgabe erfordert eine Organisationsänderung und einen Austausch auch über die Grenzen der einzelnen Länder hinweg. Die Reichsstatthalter sind deshalb vor jeder Maßnahme, die die von ihnen betreuten Länder berührt, zwar anzuhören; an ihre Zustimmung kann jedoch ohne Gefährdung des Gesamtplans der Reichserziehungsminister nicht gebunden sein⁵. Wenn diesem so das Recht zugesprochen wird, Landesbeamte selbständig zu entpflichten und anzustellen, so wird damit nur dem durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 (RGBl. S. 75) und die dazu ergangene 1. Durchführungsverordnung vom 2. Februar 1934 (RGBl. S. 81) bereits geschaffenen Rechtszustand Rechnung getragen, demzufolge die Hoheitsrechte der Länder auf das Reich übergegangen und den Ländern zur Wahrnehmung im Namen des Reichs nur insoweit überlassen worden sind, als das Reich nicht selbst davon Gebrauch macht⁶. Die Regelung der Einzelheiten, insbesondere der Anhörung der beteiligten Unterrichtsverwaltungen, Hochschulen und Fakultäten, wie auch der betroffenen Hochschullehrer selbst, bleibt den erforderlichen Ausführungsvorschriften, die der Reichserziehungsminister selbständig erläßt, überlassen.

Um den Charakter einer Übergangsregelung sichtbar in Erscheinung treten zu lassen, ist das Gesetz ausdrücklich auf eine Geltungsdauer von annähernd 3 Jahren beschränkt worden⁷. Es ist dabei einmal auf die berechtigten Interessen der in ihrer jetzigen Stellung beeinträchtigten Hochschullehrerschaft Rücksicht genommen worden, auf der anderen Seite der Verwaltung der erforderliche Spielraum gegeben, um ohne Überstürzung unter Wahrung der bedeutsamen, dem Gesetz zu Grunde liegenden Gesichtspunkte einen wirklich großzügigen Neuaufbau des Hochschulwesens durchführen zu können⁸.

Berlin, den 24. November 1934

Rust

⁴ Hierzu der Entwurf in § 2: „Kommt aus Anlaß dieses Neuaufbaus ein Lehrstuhl in Fortfall oder wird er einem anderen Fachgebiet zugeschlagen, so kann der bisherige Inhaber von seinen amtlichen Verpflichtungen entbunden werden.“

⁵ § 3 (1) des Entwurfs: „Alle Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes trifft nach Anhörung der beteiligten Reichsstatthalter unmittelbar der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.“

⁶ Hierzu vgl. ARH I/2, Nr. 294.

⁷ Bis 31. Dezember 1937.

⁸ Der Entwurf wurde unmittelbar vor der Kabinettsitzung vom 13. 12. 34 mit der anderen KabVorl. über die Entpflichtung der Hochschullehrer (o. Anm. 1) zu einem Gesetz vereinigt und in dieser Form, ohne weitere materielle Änderungen, verabschiedet; s. Dok. Nr. 64 P. 5.

Zitierhinweis

Nr. 56 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Versetzung von Hochschullehrern und die Entbindung von ihren amtlichen Verpflichtungen aus Anlaß des Neuaufbaus des deutschen Hochschulwesens. 6. Dezember 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d056>